

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1698/2544

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหพันธ์แมชชีนเนอรี่

นางจำนงค์ อัจจิกุล กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150

พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 3

การกำหนดราคาเช่าซื้อรถโดยรวมค่าเช่ากับราคารถที่เช่าซื้อเข้าไว้ด้วยกัน ไม่มีกฎหมายห้ามทำและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งการกำหนดราคาเช่าซื้อโดยวิธีหักเงินชำระล่วงหน้าออกไปก่อนแล้ว นำส่วนที่เหลือไปคิดดอกเบี้ย คำนวณเป็นดอกเบี้ยได้เท่าใดบวกเข้ากับเงินที่ค้างชำระ จึงกำหนดเป็นค่างวด ซึ่งดอกเบี้ยดังกล่าวมากกว่าอัตราร้อยละ 24 ต่อปี ก็มีใช้เป็น เรื่องที่โจทก์คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ไม่เป็นการขัดต่อพระราช บัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475สัญญาเช่าซื้อจึงใช้บังคับได้

---

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2533 จำเลยที่ 1 เช่าซื้อรถแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน ไปจากโจทก์ในราคา 1,422,500 บาทชำระเงินในวันทำสัญญา 350,000 บาท ที่เหลือตกลงผ่อนชำระ 15 งวด งวดละเดือน เดือนละ 71,500 บาท เริ่มชำระงวดแรกวันที่ 20 มิถุนายน 2533 และงวดต่อไปทุกวันที่ 4 ของเดือนถัดไป จนกว่าจะครบมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้าประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมจำเลยที่ 1 ไม่

ชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่งวดแรกเป็นต้นมา โจทก์ได้บอกเลิกสัญญาแล้ว แต่จำเลยที่ 1 ไม่ส่งมอบรถแทรกเตอร์คืนโจทก์ โจทก์ยี้รถแทรกเตอร์กลับคืนมาได้เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2536 ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายขาดประโยชน์จากการนำรถออกให้เช่าเดือนละ 20,000 บาท เป็นเวลา 32 เดือน เป็นเงิน 640,000 บาทแต่ขอคิดเพียง 600,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 600,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 14 ต่อปีนับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์เรียกค่าเสียหายสูงเกินความจริงและโจทก์เรียกดอกเบี้ยได้เพียงอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 180,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาของจำเลยที่ 1 จำนวน 180,000 บาท และผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ไม่รับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาได้จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริง คงมีปัญหาดังต้องวินิจฉัยเฉพาะข้อกฎหมายว่า โจทก์คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

ไว้และเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพ.ศ. 2475 หรือไม่ โดยจำเลยที่ 1 ฎีกาว่า รถพิพาทซื้อขายกันในท้องตลาดราคา 1,000,000 บาท โจทก์ ให้จำเลยที่ 1 เช่าซื้อเป็นเงิน 1,422,500 บาท คิดเป็นดอกเบี้ย 422,500 บาท เกิน กว่าอัตราร้อยละ 24 ต่อปี ขัดต่อกฎหมายนั้น เห็นว่า ราคาเช่าซื้อรถแทรกเตอร์ ตามสัญญาเช่าซื้อนั้นได้รวมค่าเช่ากับราคารถแทรกเตอร์ที่เช่าซื้อเข้าไว้ด้วยกัน การ กำหนดราคาเช่าซื้อดังกล่าวไม่มีกฎหมายห้ามไว้และไม่เป็นการขัดต่อความสงบ เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แม้ราคาเช่าซื้อรถแทรกเตอร์ดังกล่าว โจทก์จะกำหนดโดยวิธีหักเงินชำระล่วงหน้าออกไปก่อน แล้วนำส่วนที่เหลือไปคิด ดอกเบี้ย คำนวณเป็นดอกเบี้ยเท่าใด บวกเข้ากับเงินที่ค้างชำระจากนั้นจึงกำหนดเป็น ค่างวด ซึ่งเป็นวิธีการกำหนดราคาเช่าซื้อรถแทรกเตอร์ของโจทก์โดยชอบ มิใช่เป็น เรื่องที่โจทก์คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้และไม่เป็นการขัดต่อพระราช บัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ฎีกาจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชวลิต ศรีสง่า-วิเทพ ศิริพากย์-สมชาย จุลนิติ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ดอกเบี๋ยตามสัญญาเช่าซื้อนั้นไม่มีบัญญัติไว้ในเรื่องเช่าซื้อเพราะเรื่องเช่าซื้อมีบัญญัติไว้เพียงสามมาตราเท่านั้น กล่าวถึงความหมายของสัญญา แบบ และการเลิกสัญญาของคู่สัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 572 ถึง 574 สำหรับการเรียกดอกเบี๋ยตามสัญญาทั่วไปนั้นแบ่งออกเป็น 2 กรณี 1. กรณีที่คู่สัญญาไม่ได้ตกลงกำหนดอัตราดอกเบี๋ยกันไว้ซึ่งให้เรียกดอกเบี๋ยแก่กันได้ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 2. กรณีที่คู่สัญญาตกลงกำหนดอัตราดอกเบี๋ยกันไว้ ซึ่งได้แก่สัญญากู้ยืมเงิน และกฎหมายอนุญาตให้คิดดอกเบี๋ยได้สูงสุดถึงร้อยละ 15 ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 สำหรับดอกเบี๋ยที่กำหนดกันไว้นั้นถ้ามีการตกลงเรียกดอกเบี๋ยในอัตราที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้เรียกบางกรณีมีบทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนให้ต้องรับโทษทางอาญาด้วยเช่นพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี๋ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 3ซึ่งบัญญัติว่าบุคคลใด (ก) ให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดดอกเบี๋ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือ (ข) เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี๋ยเกินอัตรา ท่านบัญญัติไว้ในกฎหมาย บังอาจกำหนดข้อความอันไม่จริงในเรื่องจำนวนเงินกู้หรืออื่น ๆ ไว้ในหนังสือสัญญาหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ หรือ ... ฯลฯ ท่านว่าบุคคลนั้นมีความผิดฐานเรียกดอกเบี๋ยเกินอัตราย พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวใช้บังคับกับการกู้ยืมเงินและหนังสือสัญญาหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้เท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้นายทุนหรือเจ้าหนี้เอาเปรียบแก่ลูกหนี้ (4๙ร.จ. 464 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2475) แต่สัญญาอื่น เช่น ซื้อขาย สัญญาการเล่นแชร์ รวมถึงสัญญาเช่าซื้อ ไม่มีบทบัญญัติที่ให้คู่สัญญากำหนดอัตราดอกเบี๋ยกันไว้ คู่สัญญาจึงนำค่าเสียหายอันได้แก่ ค่าสินไหมทดแทนค่าตอบแทนและค่ารับมา กำหนดเป็นข้อตกลงในการคิดดอกเบี๋ยซึ่งย่อมคิดเกินกว่าที่กำหนดไว้ในเรื่องการกู้ยืมเงินได้ เพราะมิใช่สัญญากู้ยืมเงินและไม่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเพราะเป็นเรื่องความสมัครใจของคู่สัญญาเอง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3394/2527, 990/2532, 2878/2536 และ 2013/2537) สำหรับคดีนี้ที่ศาลฎีกา

วินิจฉัยว่าการกำหนดค่าเช่าซื้อโดยรวมค่าเช่ากับราคารถเข้าด้วยกัน โดยวิธีหักเงินชำระล่วงหน้าออกแล้วนำส่วนที่เหลือไปคืดดอกเบี้ย นำดอกเบี้ยที่คำนวณได้บวกกับเงินที่ค้างชำระ แล้วกำหนดเป็นค่างวด (แม้จะเท่ากับเป็นการเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 24 ต่อปี) มิใช่เป็นเรื่องที่โจทก์คืดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานั้น ย่อมหมายถึงว่าสัญญาเช่าซื้อไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา จึงเป็นกรณีที่พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่อาจนำมาใช้แก่สัญญาเช่าซื้อได้นั่นเอง ประพาฬ อนมาน